



GOVERNANÇA CORPORATIVA, LGPD E COMPLIANCE

AULA 4





CONVERSA INICIAL

No ano 2000, ocorreu o lançamento da maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, o Pacto Global das Nações Unidas, no qual o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, provocou os empresários do mundo todo no sentido de incentivar as empresas a alinharem suas operações e estratégias aos valores fundamentais e internacionalmente reconhecidos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção (ONU, 2000).

Em 2004, o Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, publicou um relatório chamado *Who Cares Wins*, no qual foi disseminado o entendimento de que, em um mundo globalizado, interligado e competitivo, as ações e a gestão das questões ambientais, sociais e de governança corporativa são essenciais para o desenvolvimento sustentável das empresas.

Ainda segundo esse relatório, as empresas que têm melhor desempenho em relação a essas questões podem aumentar o valor para os sócios ou acionistas, além de contribuir simultaneamente para o desenvolvimento sustentável das sociedades em que operam.

CONTEXTUALIZANDO

Embora o Pacto Global não seja um instrumento regulatório e sim um estímulo à iniciativa voluntária das empresas em adotar medidas comprometidas e inovadoras para promover um crescimento sustentável e de cidadania, esse movimento inspirou entidades e governos a estabelecerem regulamentações e iniciativas alinhadas a essas diretrizes.

Em 2015, os Estados membros da ONU, dos quais o Brasil faz parte, aprovaram um plano de ação chamado *Agenda 2030*, com abrangência de 2015 a 2030, comprometendo-se em contribuir com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Dentre esses objetivos, está o n. 16 que objetiva “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e **construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis**”.

Esse objetivo respalda os temas que trataremos na sequência relacionados à integridade empresarial. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 são:

Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável





Fonte: Nações Unidas Brasil.

TEMA 1 – GOVERNANÇA CORPORATIVA E INTEGRIDADE EMPRESARIAL

A governança corporativa adequadamente estruturada e estabelecida tem como premissa principal gerar valor sustentável para empresa, para seus sócios e para a sociedade em geral (IBGC, 2023).

Para que isso seja possível, é importante que a empresa estabeleça claramente o conjunto de valores e princípios que nortearão sua conduta. Estes deverão estar pautados no senso de coletividade e na interdependência existente com todo meio na busca do bem comum (IBGC, 2023).

Saiba mais

Definição de Interdependência: “estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca” (Oxford Languages, 2021).

Essa perspectiva mais abrangente dos valores e princípios das empresas leva em consideração os princípios da governança corporativa – integridade, transparência, equidade, responsabilização (*accountability*) e sustentabilidade – que devem espelhar a cultura da organização. “A cultura organizacional é o jeito de ser de uma organização, expressa pelos valores, crenças, rituais, símbolos, costumes e comportamentos de um determinado grupo de pessoas, e que confere a seus integrantes identidade e senso de pertencimento.” (Trennepohl, 2023, p. 19).

A definição dos valores e princípios da empresa (posicionamento ético) irá influenciar e consolidar sua identidade e reputação, reforçando sua cultura, ou seja, “o jeito como as coisas são feitas aqui” (IBGC, 2017).

Nesse sentido, o sistema de governança corporativa atuará, a partir do propósito e valores da organização, na definição dos comportamentos desejados



e os não aceitáveis de seus colaboradores, nos processos claramente definidos e disseminados, no estabelecimento da comunicação transparente de sua estratégia, processos e desempenho (Trennepohl, 2023).

Essas definições normalmente são formalizadas em um documento chamado de *Código de Conduta* e somente definirão a identidade da organização se de fato forem suportadas nas práticas dos agentes em nome da empresa (conselho de administração, sócios, diretores e demais colaboradores) (IBGC, 2015).

Esse alinhamento entre o que se informa como posicionamento ético da empresa e aquilo que de fato se pratica é o que pode ser entendido como integridade da empresa, ou seja, há uma coerência entre suas ações e decisões.

Na sequência, nos aprofundaremos em relação ao que se entende como identidade da organização.

TEMA 2 – IDENTIDADE

Os princípios e valores de uma empresa são os delimitadores ou os critérios éticos que norteiam os agentes de governança (colaboradores, conselho de administração, diretores etc.) no exercício adequado dos papéis assumidos nesta organização (IBGC, 2015).

E são esses critérios que constituirão a identidade da empresa (IBGC, 2015). “A identidade da organização pode ser entendida como uma combinação entre sua razão de ser, aonde quer chegar, o que é importante para ela e a forma como são tomadas as decisões” (IBGC, 2015, p. 17). Isso significa que a identidade organizacional está diretamente relacionada a seu posicionamento estratégico, sendo que:

- A “razão de ser” da organização corresponde ao seu propósito;
- O entendimento do lugar aonde a empresa quer chegar diz respeito ao estabelecimento da visão;
- O que é importante para ela corresponde aos valores que se espera da empresa e de todos que a representam;
- A forma como as decisões são tomadas é a que corresponde aos seus princípios.



Tabela 1 – Abordagem conceitual - identidade

Abordagem Conceitual	Definição	Envolve
Identidade	Critérios para julgar, decidir (deliberação ética) Cultura organizacional e atitude individual	Propósito Valores Princípios Missão Visão

Fonte: IBGC, 2017, p. 31.

Nesse sentido, não há uma indicação do que seria ou não uma identidade adequada ou certa, cada organização precisa reconhecer de forma consciente a sua própria identidade (IBGC, 2017).

Essa consolidação da identidade e deliberação ética promoverá uma coerência entre o pensar, o falar e o agir dos agentes que representam a empresa, impactando na reputação da organização e em sua cultura (IBGC, 2017).

A reputação organizacional corresponde às impressões que os stakeholders e os diferentes públicos têm sobre ela, ou seja, a imagem que esses públicos (funcionários, fornecedores, clientes, governo, investidores, entre outros) têm dessa empresa.

Quando essa reputação é boa, a empresa é impactada positivamente e favorecerá a preservação e a criação de valor sustentável, inclusive econômico.

Já se a empresa divulga uma identidade (informação) que não tem conviência com aquilo que ela de fato pratica, ou seja, diz que a identidade é uma, mas sua prática é outra, sua reputação será impactada negativamente (clientes deixam de comprar dessa empresa, investidores aumentam a taxa de juros ou deixam de investir, etc.) e, conseqüentemente, reduzirá seu valor.

Como as empresas já compreenderam que uma boa reputação impacta no valor da empresa, infelizmente há casos em que determinadas organizações comunicam de forma inconsistente ou enganosa, que adotam determinadas práticas e posturas na tentativa de atrair clientes e investidores com o suposto diferencial estratégico.

Um tipo de prática que já é reconhecida no mercado e que tem gerado conflitos com os *stakeholders* é conhecido como *greenwashing*.



Greenwashing é chamada a atitude de empresas que querem parecer ser mais sustentáveis do que realmente são, com o objetivo de influenciar (de forma enganosa) a decisão dos stakeholders (de investimento, de compra de bens ou serviços, etc.) (Junior; Giacomini Filho, 2014).

Como esse conceito e essa prática já é conhecida pelo mercado e pelos órgãos reguladores, muitas entidades já monitoram, acompanham e fiscalizam as empresas para identificar aquelas que utilizam dessa prática.

Entretanto, frente ao avanço tecnológico e ao uso da inteligência artificial de forma mais massiva, o presidente da SEC (*Securities and Exchange Commission*), que é a agência independente responsável por proteger e regular o mercado nos Estados Unidos, chamou a atenção para o fato de que as empresas agora podem estar praticando o que ele chamou de *al wash*.

Essa prática estaria ligada não apenas à divulgação inconsistente de informações voltadas para sustentabilidade, mas à imagem da empresa como um todo, como no caso de campanhas de marketing desenvolvidas por meio de aplicações de inteligência artificial e que não corresponderiam de fato à imagem da organização.

Considerando todos esses aspectos, é fundamental a reflexão das empresas sobre sua real identidade, porque somente a partir dela é possível desenvolver um adequado sistema de governança corporativa que incluirá o código de conduta sobre o qual será estruturado um sistema de conformidade (IBGC, 2017), que veremos de forma mais aprofundada a seguir.

Saiba mais

Você sabia que existem entidades que fiscalizam a atuação das empresas e divulgam aquelas nas quais foi identificada a prática de *greenwashing*?

Uma dessas entidades é o IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, independente de empresas, partidos ou governos.

Essa associação foi fundada em 1987, por um grupo de voluntários, com a missão de orientar, conscientizar, defender a ética na relação de consumo e, sobretudo, lutar pelos direitos de consumidores-cidadãos. Fonte: <<https://idec.org.br/greenwashing/de-olho-nas-marcas>>. Acesso em: 29 maio 2024.

A integridade de uma organização corresponde a um fenômeno social em que há a coerência entre a ação e os princípios e valores estabelecidos (Oliveira, 2018).

Ela deve fazer parte da cultura organizacional, podendo ser considerado um padrão de excelência moral e valor relacional em que a força do caráter é fortalecida por meio do processo interativo de diálogo, debate e engajamento com todas as partes envolvidas (Oliveira, 2018).

A integridade organizacional acaba envolvendo e estimulando comportamentos desejados como honestidade, senso de justiça, entre outros, embora não se possa assegurar que cada indivíduo julgue tais valores a partir do mesmo prisma, afinal, tais atributos são embasados a partir das experiências de vida de cada um (IBGC, 2017).

No que diz respeito a discurso e à prática, a integridade pode ser entendida como honrar a palavra, que significa cumprir a palavra (Erhard; Jensen, 2012).

Para decisões menores e mais simples, é possível que a empresa de fato consiga sempre manter a palavra, porém, em decisões mais complexas, isso nem sempre é possível ou não no tempo previamente definido, por isso esses autores mencionam a integridade como honrar a palavra (Erhard; Jensen, 2012).

Esse entendimento é importante porque ele acaba estabelecendo um padrão de comportamento considerado íntegro por parte das organizações.

Segundo Erhard e Jensen (2012), espera-se que em caso de a empresa perceber que não conseguirá cumprir a palavra (incluindo não cumprir na hora), ela deverá reportar a todas as partes envolvidas que possam ser impactadas por essa mudança que:

1. a palavra não será cumprida;
2. quando a palavra será cumprida no futuro; ou
3. ela de fato não poderá ser cumprida, e, nesse caso,
4. o que será feito para lidar com o impacto dessa mudança às partes envolvidas.



Tabela 2 – Abordagem conceitual - integridade

Abordagem Conceitual	Definição	Envolve
Integridade	Honrar a palavra (condição necessária, mas não suficiente, para o desempenho)	Falar e fazer, e/ou informar

Fonte: IBGC, 2017, p. 31.

Essa postura transparente irá impactar diretamente a imagem e a reputação da empresa e, conseqüentemente, preservar e criar valor sustentável (IBGC, 2017).

No Brasil, a integridade passou a ser compreendida com outros significados, sendo associada ao combate à corrupção e a caráter, qualidade de pessoa honesta, confiável e justa (IBGC, 2017).

Podemos entender, então, que a identidade da empresa é a referência para a busca da sua integridade e que, a partir delas, a empresa desenvolverá um sistema de conformidade para auxiliá-la no processo de governança (IBGC, 2017), que compreenderemos melhor no próximo tópico.

TEMA 4 – CONFORMIDADE

O sistema de conformidade das organizações é conhecido como *compliance*, e tem como função garantir que a empresa, seus processos e agentes ajam de acordo com os valores e princípios pré-estabelecidos, com o intuito de assegurar o alinhamento de todos na busca dos objetivos estratégicos e do propósito da organização (IBGC, 2017).

Os mecanismos de conformidade envolvem medidas relacionadas à formulação, divulgação e treinamento de políticas, procedimentos, normas e práticas baseadas no código de conduta da organização (IBGC, 2023).

O sistema de conformidade envolve, ainda, a construção de processos e indicadores formais de monitoramento dos padrões de conduta adotados pelos agentes (colaboradores e alta gestão) visando à identificação de eventuais desvios que possam ser evitados ou proativamente identificados, corrigidos e, eventualmente, punidos (IBGC, 2023).

O *compliance* não é simplesmente uma atividade, um departamento ou algo novo no mundo corporativo, mas a atitude (comportamento,



conduta, uma forma de ser) de manter a conformidade das decisões e operações com suas políticas e procedimentos e com as leis e regulamentos, um processo apoiado em um sistema de controle interno corporativo. Não tem a ver só com a estrutura organizacional, apesar de depender dela para sua operacionalização. (IBGC, 2017, p. 29)

A definição dos processos da empresa – assim como os subprocessos e pontos de controle e risco (controles internos) – deve ser realizada de forma que se possa assegurar que sejam cumpridos e que continuem válidos, mesmo com mudanças legais, políticas ou do negócio.

Diante disso, o sistema de compliance deve ser desenvolvido a partir de uma análise do perfil de riscos da empresa. A partir dos riscos que são identificados em todos os níveis (estratégico, tático e operacional), são desenvolvidas as políticas, regras e procedimentos que viabilizarão a adequada gestão de ocorrências dos atos indesejados, seguindo três eixos fundamentais: prevenir, detectar e remediar (IBGC, 2017).

- Prevenir a materialização do risco a partir de um mapeamento completo das normas, leis e políticas que envolvem o negócio (IBGC, 2017).
- Detectar a partir do monitoramento da atuação de todos os agentes, contemplando todas as obrigações da empresa (interna e externamente) focando em controles internos e a gestão de riscos (IBGC, 2017).
- Remediar ou tratar os casos de não conformidade identificados, implementando as melhores necessárias até a conclusão. As medidas corretivas devem ser aquelas que forem definidas por uma política de consequências, formulada e aprovada pelo conselho de administração (IBGC, 2017).

Tabela 3 – Abordagem conceitual - conformidade

Abordagem Conceitual	Definição	Envolve
Conformidade	Cumprir normas e regras (internas e externas)	Prevenção Detecção Remediação

Fonte: IBGC, 2017, p. 31.

TEMA 5 – RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA

O movimento de intensificação de implementação de melhores processos de governança corporativa e de compliance no Brasil foi impulsionado pela



vigência da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, mais conhecida como *Lei Anticorrupção* (LAC).

Isso porque essa Lei foi criada a partir de um cenário de identificação de fraudes corporativas e atos de corrupção em várias empresas que atuavam ou atuam no país, com o objetivo de responsabilizar as empresas por atos lesivos à administração pública brasileira ou estrangeira (CGU, 2024).

Desde a sua vigência, a Lei Anticorrupção impactou a gestão das organizações no estabelecimento de novos padrões éticos e na promoção da integridade nas práticas empresariais, mostrando-se um importante instrumento para o combate à corrupção no Brasil ao fomentar a transparência e responsabilização das empresas por condutas ilícitas praticadas por seus funcionários contra a Administração Pública (CGU, 2024).

Segundo o parágrafo único do art. 1º dessa Lei, ela se aplicada a qualquer pessoa jurídica (PJ) que atue no Brasil, como segue:

Às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

E ela estabelece que as empresas (pessoas jurídicas) serão responsabilizadas pelos atos lesivos contra a administração pública em seu interesse ou benefício, sendo exclusivo ou não (art. 2º da Lei n. 12.846).

Além da pessoa jurídica, a responsabilidade também se estende aos dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, ou seja, tanto a empresa responderá pelo ato ilícito quanto qualquer pessoa (física) que de alguma forma participe desse ato (art. 3º da Lei n. 12.846).

O art. 3º da Lei n. 12.846, parágrafo 1º, destaca, ainda, que a empresa (PJ) será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. **E quais seriam os atos lesivos considerados por essa legislação?**

O art. 5º dessa lei considera como atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, todos os praticados que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, sendo:

- 
- I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
 - III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV - no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
 - V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Caso a empresa seja responsabilizada por algum ato lesivo descrito, sofrerá sanções de multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, e que nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimativa; além de publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6º da Lei n. 12.846).

Para regulamentar e detalhar a LAC, o Governo Federal emitiu regulamento sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por meio do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015, que foi substituído pelo Decreto n. 11.129 de 11 de julho de 2022.

No Decreto 11.129/2022, são detalhados todos os parâmetros que são adotados na condução desse tipo de processo até a emissão da decisão final, inclusive no que diz respeito à apuração final da multa.

Em seu art. 23, o decreto apresenta algumas possibilidades de redução do valor final da multa e dentre elas está prevista uma potencial redução de até 5% (cinco por cento) caso a pessoa jurídica consiga comprovar que possuía um efetivo programa de integridade vigente desde um período anterior à prática do ato lesivo.

Para fins dessa regulamentação, segundo o art. 56 do Decreto 11.129/2022, é considerado *programa de integridade da empresa* o conjunto de



mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

- I. prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
- II. fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

O texto ainda complementa essa definição no parágrafo único do art. 56:

O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

A regulamentação de uma potencial vantagem da empresa em caso de responsabilização por ato ilícito levou muitas empresas que até então não haviam implementado um programa de integridade, ou conformidade ou compliance, a investirem no estabelecimento e implementação desse tipo de programa.

E esse movimento segue evoluindo. Segundo pesquisa de Integridade Corporativa no Brasil em 2022 realizada pela Deloitte, as empresas seguem investindo na estruturação de sistemas de compliance mais robustos e estratégicos (Deloitte, 2022).

As principais motivações identificadas nesse estudo para esse investimento estão relacionadas à adequação das práticas de controles internos, com uma visão mais de longo prazo, com foco na sustentabilidade do negócio, imagem e reputação.

Percebe-se, a partir dessas análises e resultados, que as empresas estão obtendo maior maturidade na compreensão e estruturação das boas práticas de governança, percebendo que não se trata apenas de seguir as leis e regulamentações a que o negócio está exposto, trata-se de um trabalho contínuo de aprimoramento na forma como a empresa se posiciona e atua.

O resultado é que as empresas que adotam as melhores práticas de governança demonstram atitudes responsáveis do ponto de vista social, regulamentar e ético que levam a uma melhor reputação e, consequentemente resultados que de fato levam ao desenvolvimento sustentável.

Nove em cada dez investidores brasileiros (98%) dizem que relatórios corporativos de sustentabilidade contêm informações não comprovadas, é o que diz a *Pesquisa Global com Investidores 2023* da PwC, multinacional de auditoria e consultoria. No contexto mundial, o índice de percepção de *greenwashing* é de 94%. A terceira edição do estudo entrevistou mais de 340 investidores e analistas para entender o que afeta o ambiente de empresas investidoras.[...]

O fato de 94% dos investidores entenderem que os relatórios de sustentabilidade contemplam algum tipo de divulgação não suportada por ações ou fatos (*greenwashing*) é um dado muito emblemático e indica que mudanças são necessárias na forma como as empresas vêm divulgando as informações de sustentabilidade”, afirma Mauricio Colombari, sócio da PwC Brasil. (Bastos, 2024)

Considerando o recorte da reportagem publicada pela Exame em 09/01/2024, realize uma pesquisa livre a respeito de fraudes recentes constatadas em empresas que atuam ou atuaram no Brasil, e verifique quais as informações tais empresas divulgaram sobre aspectos que estavam relacionados ao ato corruto e analise se haveria, ou não, uma possibilidade de identificar a divulgação de dados inconsistentes e de *greenwashing* antes da constatação e divulgação das práticas fraudulentas.

NA PRÁTICA

(Questão do Enade 2019): o termo *greenwashing*, referente à rotulagem ambiental, ou maquiagem verde, compreende práticas enganosas do marketing ecologicamente correto, em que se busca relacionar uma marca ou um produto a ações ambientalmente positivas que não correspondem à prática real. Disponível em: <<http://www.singep.org.br/4singep/resultado/614.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2024.

A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- a) O objetivo da prática de rotulagem ambiental é garantir preço diferenciado ao produto, para aumentar a lucratividade de empresas.
- b) A prática de *greenwashing* não é comum no Brasil, pois a legislação brasileira a esse respeito é uma das mais modernas do mundo.
- c) A diferença de preço entre a maioria dos produtos ditos verdes e os demais é pouco significativa, sendo a oferta daqueles apenas uma forma de diversificação de mercado.



d) A legislação brasileira não obriga que conste autodeclaração ecológica nos rótulos dos produtos, embora haja programas de normalização da rotulagem ambiental.

e) A principal forma de convencer o consumidor por meio do *greenwashing* é chamar a atenção a informações ambientalmente relevantes e, assim, desviar o foco do aumento de preço.

FINALIZANDO

A governança corporativa nas organizações leva a implementação de uma série de práticas que afetam sua integridade e na relação de interdependência que possuem com as partes interessadas e na sociedade como um todo.

A sustentação conceitual trazida pelo IBGC (2017) a respeito da estruturação da implementação dessas boas práticas foi resumida na tabela apresentada a seguir.

Tabela 4 – Abordagem conceitual

Abordagem Conceitual	Definição	Envolve
Identidade	Critérios para julgar, decidir (deliberação ética) Cultura organizacional e atitude individual	Propósito Valores Princípios Missão Visão
Integridade	Honrar a palavra (condição necessária, mas não suficiente, para o desempenho)	Falar e fazer, e/ou informar
Conformidade	Cumprir normas e regras (internas e externas)	Prevenção Detecção Remediação

Fonte: IBGC, 2017, p. 31.

A observância e o estabelecimento desses aspectos estão servindo como parâmetro para que o mercado siga melhorando sua percepção na relevância da



gestão de um negócio com vistas no longo prazo para obtenção de um efetivo desenvolvimento sustentável.

Como consequência, esses mecanismos contribuem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU por “**construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis**”, contribuindo com crescimento sustentável da sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 11.129, de 11 de julho de 2022. **Diário Oficial da União**, 12 jul. 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.129%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%202022&text=Regulamenta%20a%20Lei%20n%C2%BA%2012.846,administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%2C%20nacional%20ou%20estrangeira>. Acesso em: 29 maio 2024.

_____. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. **Diário Oficial da União**, 2 ago. 2013. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 29 maio 2014.

BASTOS, F. Para 98% dos investidores brasileiros, há greenwashing nos relatórios de sustentabilidade. **Exame**, 9 jan. 2024.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Governança Corporativa e Integridade Empresarial**. 1. ed. São Paulo: Saint Paul Publishing, 2017.

_____. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

_____. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

INTEGRIDADE Corporativa no Brasil 2022 – Evolução do compliance e das boas práticas empresariais. **Deloitte**, 2022. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/risk/articles/integridade-corporativa-evolucao-do-compliance.html>>. Acesso em: 29 maio 2024.

JENSEN, M. C.; ERHARD, W. Beyond Agency Theory: The Hidden and Heretofore Inaccessible Power of Integrity. **Harvard Business School Working Paper**, n. 10-068, Feb. 2010. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=1552009>. Acesso em: 29 maio 2024.

JUNIOR, A. B.; GIACOMINI FILHO, G. *Greenwashing* e as organizações no contexto do século XXI. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, v. 4, n. 1, p. 95-106, 2014.



LEI Anticorrupção completa 10 anos de vigência. **CGU**, 29 jan. 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2024/01/lei-anticorruptao-completa-10-anos-de-vigencia>>. Acesso em: 29 maio 2024.

OLIVEIRA, J. C. M. de. **Gestão de Riscos como ferramenta para a promoção da integridade pública**: um estudo com comissões de ética do Poder Executivo Federal. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. **ONU**. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 29 maio 2024.

OXFORD LANGUAGES AND GOOGLE. **Dicionário de Português**. Definições de Oxford Languages. 2021. Disponível em: <<https://languages.oup.com/google-dictionary-pt>>. Acesso em: 29 maio 2024.

PACTO GLOBAL REDE BRASIL. Disponível em: <<https://www.pactoglobal.org.br/>>. Acesso em: 29 maio 2024.

TRENNEPOHL, T.; TRENNEPOHL, N. **ESG e Compliance**: interfaces, desafios e oportunidades. Editora Saraiva, 2023.

WILLIAMSON, O. **The Mechanisms of Governance**. New York: Oxford University Press, 1996.